LIMA, 30 de julio del 2026

2026 4050140042765

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.° 4050140042765

VISTO el Recurso de Reclamación contenido en el Expediente N.° 4050340043123 de fecha 03/07/2026, interpuesto por PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL, con RUC N.° 20447623669, con domicilio fiscal en CAL. LOS NISPEROS NRO. 151 DPTO. 201 URB. LA ALBORADA II ETAPA COMAS - LIMA - LIMA, representada por el señor(a) QUISPE LUZA NIELDEN, contra la Resolución de Multa N° 1120020011512, emitida por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Código Tributario, según Acta Probatoria N° 110060000896003 de fecha 25 de octubre de 2025;

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Tributaria notificó a la parte recurrente el documento impugnado el 05.12.2025 de acuerdo con el siguiente detalle:

TIPO DE DOCUMENTO IMPUGNADO	N°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO O SALDO A FAVOR	INTERESES S/	TOTAL S/
Resolución de Multa	1120020011512	2025-10	060406	16,359.00	0.00	16,359.00

Que, la recurrente sostiene en su recurso de reclamación que con fecha 25/06/2026 fue notificada en el buzón electrónico la Resolución de Multa N.° 1120020011512 por el importe de S/ 16,359.00, incluidos intereses, derivada de una intervención efectuada por SUNAT el 25/10/2025, en la cual se observó una presunta discrepancia entre el peso de la mercancía y el peso consignado en las guías de remisión; no obstante, en dicha fecha se informó la aplicación de una reducción del 95% de la sanción por tratarse de una primera infracción y se efectuó el pago correspondiente, el cual fue registrado por error en el período 10/2026 en lugar del período 10/2025, motivo por el cual el 01/07/2026 se presentó el Formulario Virtual N.° 1693, con Orden N.° 794803525, solicitando la modificación del período consignado, trámite que se encuentra pendiente; en consecuencia, considerando que la infracción fue cancelada antes de la notificación de la citada resolución y que el error corresponde únicamente a la imputación del período de pago, corresponde se revoque la Resolución de Multa N.° 1120020011512;

Que, de los actuados se tiene que el objeto de controversia se circunscribe en determinar si la recurrente incurrió en la infracción prevista en el numeral 8 del artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, de ser así, verificar si la resolución de multa impugnada se encuentra arreglada a ley;

Que, al respecto cabe señalar que el numeral 10 del artículo 87° del TUO del Código Tributario, establece que los deudores tributarios se encuentran obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria y en especial deberán, en caso de tener la calidad de remitente, entregar el comprobante de pago o guía de remisión correspondiente de acuerdo con las normas sobre la materia para que el traslado de los bienes se realice;

Que, el artículo 164° del TUO del Código Tributario dispone que toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias constituye infracción sancionable de acuerdo con lo establecido en el Título I del Libro IV de la citada norma;

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 165° del TUO del Código Tributario señala que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos;

Que, el numeral 8 del artículo 174° del citado cuerpo legal, señala que constituye infracción tributaria, remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión;

Que, el numeral 1 del artículo 17° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-1999/SUNAT y normas modificatorias, en adelante Reglamento de Comprobantes de Pago, establece que, salvo lo dispuesto en el artículo 21° del citado reglamento; indica asimismo en su numeral 2, que el traslado de bienes, para efecto de lo dispuesto en dicho capítulo, se realiza a través de la modalidad de transporte privado, cuando el transporte de bienes es realizado por el propietario, poseedor o los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18° del reglamento en mención, contando para ello con unidades propias de transporte, o de la modalidad de transporte público, cuando el servicio de transporte de bienes es prestado por terceros;

Que, del mismo modo el numeral 5 del artículo 17 del Reglamento de Comprobantes de Pago, establece que la guía de remisión y documentos que sustentan el traslado de bienes deberán ser emitidos en forma previa al traslado de los bienes;

Que, el numeral 2 del artículo 18° del Reglamento, dispone que cuando el traslado se realice bajo la modalidad del transporte público, se emitirán dos guías de remisión, una por la transportista denominada “Guía de Remisión - Transportista”, y otra por el propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado o por los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del citado artículo 18°; denominada “Guía de Remisión - Remitente”;

Que, de otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Comprobantes de Pago, indica que la SUNAT solicitará la presentación de los documentos que sustentan el traslado de los bienes, y de ser el caso procederá a aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, siendo que quien transporta los bienes tiene la obligación de entregar a la SUNAT la copia que corresponda a ésta;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 000123-2022/SUNAT se modifican las Resoluciones de Superintendencia N.os 188-2010/SUNAT, 097-2012/ SUNAT, 300-2014/SUNAT, 255-2015/SUNAT y 117-2017/SUNAT, que regulan la emisión de las guías de remisión en forma electrónica, en adelante GRE; así como la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que regula la emisión de las guías de remisión en formatos impresos o importados por imprenta autorizada; y designa a los emisores electrónicos de las guías de remisión, de forma progresiva, a partir del 1 de enero de 2023;

Que, el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT y modificatorias; establece que la Guía de Remisión Electrónica (GRE) es el documento considerado como tal en el SEE. Dicho documento puede ser la guía de remisión electrónica – remitente (GRE - remitente), la guía de remisión electrónica - transportista (GRE - transportista) y la guía de remisión electrónica por evento (GRE - por evento);

Que, el numeral 3.1 del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT y modificatorias; establece que en la emisión de la GRE - remitente entre otros, según se trate de un emisor electrónico por elección o por determinación de la SUNAT, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 18, así como los incisos 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.9 del numeral 1 y los incisos 3.1 y 3.2 del numeral 3 del artículo 20 del RCP; salvo el penúltimo párrafo del numeral 1 y la excepción prevista en el último párrafo del inciso 2.1 del numeral 2 del artículo 18 de la citada norma;

Que, el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT y modificatorias, establece la oportunidad para emitir y entregar las GRE– remitente, disponiendo en el numeral 4.1 de la mencionada resolución que, en la modalidad de transporte privado, se debe emitir la GRE - remitente antes del inicio del traslado; y en literal a) del numeral 4.2, que en la modalidad de transporte público, la GRE - remitente debe ser emitida antes de la entrega de los bienes al transportista;

Que, el inciso 2.32 del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT y modificatorias, que crea el Sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente; define a la Guía de remisión electrónica (GRE), como la guía de remisión a que se refiere el Reglamento de Comprobantes de Pago, siempre que el documento electrónico que la soporte cuente con los requisitos mínimos a que se refieren los anexos N.os 12 o 28, según corresponda, la cual se rige por lo dispuesto en la mencionada resolución y en la normativa general sobre guías de remisión emitidas de manera electrónica;

Que, el artículo 32 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT y modificatorias, señala que para efecto de la GRE - remitente, se considera que el emisor electrónico ha emitido un documento electrónico si cumple con lo señalado en los numerales 10.1 al 10.4 del artículo 10 y siempre que: 32.1 Cuente con el formato digital[1] y, en consecuencia, exista información en los campos indicados como condiciones de emisión en los anexos N.os 12 o 28, según corresponda, y se cumpla con las validaciones especificadas en esos anexos. 32.2 Sea remitida a la SUNAT en la forma señalada en el numeral 6.1 del anexo Nº 13 y en el plazo indicado en el artículo 34. 32.3 Si se trata de una GRE - transportista, se haya emitido, previamente, una GRE – remitente;

[1] Formato XML (Extensible Markup Language) bajo el estándar UBL (Universal Business Language) referido en la página web http://www.oasis-open.org, en el caso de la factura electrónica, la boleta de venta electrónica, la nota electrónica vinculada a aquellas, la guía de remisión electrónica y la liquidación de compra electrónica. De acuerdo al numeral 2.13 del artículo 12 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT, que crea el Sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente.

Que, el artículo 34° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT y modificatorias, establece que el emisor electrónico debe enviar a la SUNAT un ejemplar de la GRE- remitente antes del inicio del traslado y dentro del plazo señalado en el inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12. Lo remitido a la SUNAT transcurrido ese plazo no tendrá la calidad de GRE, aun cuando hubiera sido entregada al transportista y/o destinatario, según corresponda. **Añade el último párrafo del mencionado artículo que antes del inicio del traslado el remitente o el transportista debe contar con la CDR con estado aceptada**;

Que, el artículo 35° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT y modificatorias, establece **que la Constancia de Recepción – CDR de la guía de remisión electrónica es remitida por la SUNAT al emisor electrónico si la GRE - remitente es enviada a la SUNAT según el numeral 32.2. del artículo 32 de la mencionada resolución**. La constancia antes indicada debe tener alguno de los siguientes estados: Aceptada, si lo recibido cumple con las condiciones indicadas en el artículo. Rechazada, si lo recibido no cumple con alguna de las condiciones indicadas en el artículo 32, distinta a la contemplada en el numeral 32.2. de ese artículo. La CDR respectiva debe contener, por lo menos: el estado; la numeración del documento a que se refiere; el motivo del rechazo, de ser el caso; la firma digital de la SUNAT y la hora en que se recibió el aludido documento. Con la CDR con estado aceptada se remite al emisor electrónico la información necesaria para generar el código QR[2];

Que, el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N° 255-2015/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia N° 000123-2022/SUNAT, dispone la forma de sustentar el traslado de los bienes; donde el remitente, en el transporte privado y el transportista, en el transporte público, que puedan o deban sustentar el traslado de los bienes con la GRE, lo harán facilitando a la SUNAT, en el trayecto o culminado este, lo siguiente:

1. *Tratándose del traslado bajo la modalidad de transporte privado:*
   - i. *Exhibiendo en formato impreso o en formato digital el código QR brindado por la SUNAT, tratándose de la GRE - remitente o de la GRE - por evento emitidas a través del SEE - SOL o el generado por el contribuyente a partir de la información proporcionada por la SUNAT en el CDR de la GRE - remitente emitida a través del SEE - Del contribuyente; o,*
   - ii. *Indicando al fedatario fiscalizador, el número de RUC del remitente, la serie y número de la GRE - remitente y/o de la GRE - por evento, cuando corresponda.*

2. *Tratándose del traslado bajo la modalidad de transporte público:*
   - i. *Exhibiendo en formato impreso o en formato digital el código QR brindado por la SUNAT, tratándose de la GRE - remitente, la GRE - transportista o la GRE - por evento emitidas a través del SEE - SOL o el generado por el contribuyente a partir de la información proporcionada por la SUNAT en el CDR de la GRE - remitente o de la GRE - transportista emitidas a través del SEE - Del contribuyente; o*
   - ii. *ii) Indicando al fedatario fiscalizador, el número de RUC del remitente, la serie y número de la GRE - remitente, de la GRE - transportista y/o de la GRE - por evento; cuando corresponda.*

Que, el último párrafo del artículo mencionado en el párrafo anterior establece que, en cualquier caso, si la GRE es emitida en el SEE - Del contribuyente, **solo se puede sustentar el traslado cuando se cuente con la CDR con estado de aceptada**, que regulen las normas respectivas;

[2] Al código de barras bidimensional de forma cuadrada que almacena los datos codificados de la GRE e información de identificación unívoca de la misma, definición del inciso 2.45 en el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT, incorporado por el numeral 5.2 del Artículo 5 de la Resolución de Superintendencia Nº 000123-2022/SUNAT.

Que, los artículos 4°, 5° y 6° del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo N° 086-2003-EF y normas modificatorias, señalan que el fedatario fiscalizador tiene como una de sus funciones dejar constancia de las acciones u omisiones que importen la comisión de las infracciones tributarias a que se refiere el artículo 174° del TUO del Código Tributario, entre otras, para lo cual levantará el acta probatoria en la cual dejará constancia de dichos hechos y/o de la infracción cometida. Asimismo, que los documentos emitidos por el Fedatario Fiscalizador, en el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de documento público, según lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; en consecuencia, las Actas Probatorias por su calidad de documentos públicos, constituyen prueba suficiente para acreditar los hechos realizados que presencie o constate el Fedatario Fiscalizador. Siendo que dichas actas sustentarán la aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso;

Que, el artículo 9° del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, señala que en el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 174° del TUO del Código Tributario, el fedatario podrá comprobar las acciones u omisiones que importen la comisión de estas infracciones, entre otros, al verificar la información consignada en los comprobantes de pago o documentos que sustenten el traslado de bienes y/o pasajeros, para lo cual tiene la facultad de intervenir medios de transporte de bienes y/o de pasajeros, estén éstos detenidos o en marcha;

Que, en el caso de autos, se advierte que la Resolución de Multa N° 1120020011512 fue emitida en virtud del Acta Probatoria N° 110060000896003 de fecha 25 de octubre de 2025;

Que, de la revisión de la referida Acta Probatoria, se desprende que a las 09:15 horas del día 25 de octubre 2025, en el Puesto de Control de Tomasiri Km. 1264, distrito de Sama – Las Yaras, provincia y departamento de Tacna, un fedatario fiscalizador de la Administración Tributaria intervino el vehículo de placa de rodaje BDZ818 – INTERNATIONAL / ARQ996-JR, conducido por el señor Cabana Mamani Henrry Joel, identificado con DNI N°43752382, a quien se inmovilizó el vehículo, procediéndose posteriormente a levantar la inmovilización practicada mediante Acta Probatoria N° 1100600004405-04. Asimismo, se verificó que el remitente no porta, ni exhibe la correspondiente Guía de Remisión Remitente al momento de la intervención, ni comunica por medios electrónicos o verbalmente el número de documento que sustente el traslado los bienes materia de infracción. Modalidad de transporte privado, de acuerdo al sistema SUNARP de los vehículos BC2818 y ARQ996. El sujeto intervenido exhibe los documentos EG07-536 y 001-2406, los cuales no sustentan el traslado de los bienes por tratase de transporte privado. También exhiben las facturas FQQ1-2781 y FQQ1-2782, de las cuales se puede identificar al infractor, lo cual fue corroborado por la consulta de la propiedad en SUNARP. Se dejó constancia que se sustituye la sanción de comiso por una multa debido a que, son productos refrigerados, determinándose que los hechos configuran la comisión de la infracción prevista en el numeral 8 del artículo 174° del Código Tributario, lo cual fue comunicado al conductor y se procedió a levantar el Acta Probatoria antes indicada;

En cuanto a la sanción aplicable y su gradualidad.-

Que, en cuanto a la sanción aplicable, cabe indicar que el artículo 166° del TUO del Código Tributario señala que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada para fijar, los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas;

Que, la Tabla I de Infracciones y Sanciones del TUO del Código Tributario, aplicable a personas y entidades que perciben rentas de tercera categoría, incluyendo a las personas afectas al Régimen General, como es el caso de la recurrente, según Comprobante de Información Registrada, establece que por la comisión de la

infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del TUO del Código Tributario, la sanción aplicable será la de comiso de bienes;

Que, la Nota 7 de la Tabla I de Infracciones y Sanciones del TUO del Código Tributario prescribe que la sanción de comiso puede sustituirse por la multa, la cual es equivalente al 15% del valor de los bienes, siendo que dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o, en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el acta probatoria, no debiendo exceder la multa de seis (06) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y en aquellos casos que no se determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a dos (02) UIT;

Que, consta en el Acta Probatoria al Remitente N° 110060000896003 y su anexo, que el fedatario dejó constancia de la sustitución de la sanción de comiso por una multa, de conformidad con lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 184° del TUO del Código Tributario y en el inciso b) del artículo 5° del Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 157-2004/SUNAT, en adelante, Reglamento de Comiso de Bienes;

Que, en cuanto a la gradualidad de la sanción, el artículo 13° de la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT, prevé como criterio de gradualidad aplicable a la sanción materia de autos, a la frecuencia, siendo que su Anexo V dispone que para el caso de la infracción contenida en el numeral 8 del artículo 174° del TUO del Código Tributario correspondiente a la Tabla I, la multa que sustituye al comiso prevista en la referida Nota 7, se aplicará por un monto equivalente al 10% del valor de los bienes para la SEGUNDA oportunidad;

Que, de acuerdo con los sistemas informáticos de la SUNAT, la recurrente incurrió anteriormente en la mencionada infracción, por lo que la infracción detectada según Acta Probatoria al Remitente N° 110060000896003 constituye la SEGUNDA oportunidad que la recurrente comete este mismo tipo de infracción, habiéndose detectado anteriormente la comisión de la infracción mediante Acta Probatoria N° 070070006533403 de fecha 23 de diciembre de 2025, sancionada con Resolución de Multa 0740120024505, conforme consta en la resolución de multa impugnada;

Que, según lo establecido por la nota siete (7) de la Tabla I del TUO del Código Tributario, el valor de la multa que sustituye al comiso será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT para la Tabla I del TUO del Código Tributario; en el presente caso no se determinó el valor de los bienes, por lo tanto, se aplica una multa equivalente a seis (06) Unidades Impositivas Tributarias (UIT);

Que, habiéndose aplicado la sanción de sustitución de comiso de bienes por una multa, mediante los documentos presentados durante la intervención se ha verificado que es el propietario de los bienes y por lo tanto infractor de lo señalado en el numeral 8 del artículo 174° del TUO del Código Tributario, habiendo procedido a la a valorización de los bienes en base a las facturas electrónicas F001-0002781 y F001-0002782 y la información contenida en la página web http://tiendatusan.com/tienda-online/abarrotes/menestras/lentejas-250-grl, documentos presentados por el contribuyente en el momento de la intervención, precisándose que la descripción de los bienes coincide con los de la mercadería transportada;

Que, teniendo en cuenta las normas glosadas en los considerandos precedentes y habiendo quedado acreditada la comisión de la infracción prevista en el numeral 8 del artículo 174° del TUO del Código Tributario, se desprende que la Resolución de Multa Nº 1120020011512, fue emitida por el importe de S/ 163,585.00 (S/ 163,585.00 x 10% = 16,359.00), correspondiente a la valorización de la carga, conforme se verifica a continuación:

INFORME DE VALUACIÓN DE BIENES

Sustitución de Comiso por Multa

N° Acta Prob.:	110060000896003	Fecha Acta Prob.: 25/10/2025	Num Acta Probatoria anterior: 070070006533403
Contribuyente:	PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL	RUC: 20447623669	Fecha de Acta Probatoria anterior: 8/12/2025
Dependencia:	0021 - INTENDENCIA LIMA	Fecha de expediente:	Resolución de Multa anterior: 0740120024505
Infracción:	numeral 8 del artículo 174°- TUO del Código Tributario	Nro. Mesa partes:	Fecha Not. RM anterior: 23/12/2025
Tabla:	I RENTA DE TERCERA CATEGORÍA INCLUIDAS LAS DEL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO		Frecuencia anterior: 1

Item	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Tipo doc. referencia	Nro. doc. referencia	Valor unitario en S/	Valor total en S/
1	ARROZ FORTIFICADO EN PAQUETE DE 250G, DICE MARCA "DANIEL"	Unidades	103,500.00	Factura electrónica	FQQ1-002782	1.22	126,270.00
2	ARROZ FORTIFICADO EN PAQUETE DE 250G, DICE MARCA "DOÑA VIVIANA"	Unidades	2,000.00	Factura electrónica	FQQ1-002782	1.22	2,440.00
3	AZUCAR RUBIA EN PAQUETE DE 250G, DICE MARCA "DANIEL"	Unidades	7,500.00	Factura electrónica	FQQ1-002781	1.05	7,875.00
4	LENTEJA PAQUETE DE 250G, DICE MARCA DON GUSTAVO	Unidades	15,000.00	Página Web	http://tiendatusan.com/tienda-online/abarrotes/menestras/lentejas-250-gr/	1.80	27,000.00
Obs.- Los bienes descritos se encuentran en regular estado de conservación visual.					Total al redondeo:		163,585
					2° Oportunidad	Multa %:	10%
						Multa S/:	16,359

Que, respecto a lo alegado por la recurrente en relación con la aplicación de una rebaja del 95% de la sanción por tratarse, según indica, de una primera infracción, corresponde señalar que el acogimiento al Régimen de Gradualidad no opera de manera automática ni únicamente en función de la inexistencia de infracciones anteriores, siendo además que en el presente caso no es la primera infracción. Por otro lado, es conveniente recalcar que, la aplicación de los porcentajes de rebaja se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos expresamente establecidos en la normativa vigente. Asimismo, el criterio de **frecuencia** constituye únicamente uno de los factores previstos para la determinación del porcentaje de rebaja aplicable, por lo que su sola concurrencia no genera un derecho automático a la reducción reclamada;

Que, en ese sentido, de conformidad con el artículo 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, la Administración Tributaria se encuentra facultada para aplicar regímenes de gradualidad mediante los cuales se establecen objetivamente las condiciones, parámetros y porcentajes de rebaja de las sanciones. Asimismo, la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT y sus modificatorias disponen que la reducción de las multas procede únicamente cuando se verifican los criterios y requisitos previstos en dicho régimen, entre ellos los vinculados a la subsanación y pago, según corresponda a cada infracción, por tanto, el hecho de que la recurrente afirme encontrarse ante una primera infracción no resulta suficiente para acreditar la procedencia de una rebaja del 95% de la sanción;

Que, cabe precisar que respecto al periodo y concepto acotado, conforme consta en la Consulta Extracto de Presentaciones y Pagos, se verificó que la accionante efectuó un pago por la suma de S/ 8,326.00 a través de formulario 1662 N° 794803525 de fecha 25 de octubre de 2025:

Que, en mérito a los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia ratificar y proseguir con la cobranza actualizada de la Resolución de Multa N° 1120020011512;

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF, la Sección Segunda del citado ROF, aprobada por la Resolución de Superintendencia N.° 000081-2023/SUNAT, y la Resolución de Superintendencia N.° 000132-2023/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Declarar **INFUNDADO** el recurso de reclamación interpuesto por PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL, contenido en el Expediente N.° 4050340043123 de fecha 03/07/2026, en consecuencia, **RATIFÍQUESE Y PROSÍGASE** con la cobranza actualizada de la deuda tributaria contenida en la Resolución de Multa N.° 1120020011512.

Regístrese, comuníquese y archívese[3].

6268/8655/3922

D:68

Jacqueline del Rosario Davila Reaño
Jefe de División de Reclamaciones I (e)
Ger. de Análisis de Fondo de Tributos II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104° y surtirá efecto según el Artículo 106° del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146 del citado TUO del Código Tributario, ingresando el escrito a través del Portal SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), la Mesa de Partes Virtual (https://www.sunat.gob.pe/ol-at-ittramitedoc/registro/iniciar) o en la Mesa de Partes de cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cual será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145 del citado texto legal.

El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del TUO del Código Tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.